Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số: 06/2018JBAV

Vv: *Góp ý "Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ"*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước hết, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý Bộ vì đã tổ chức việc lấy ý kiến góp ý đối với ***"Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ"*** (sau đây gọi là "*Dự thảo Nghị định*").

Qua thời gian nghiên cứu và so sánh, đối chiếu với thực tiễn hoạt động của các thành viên trong Hiệp hội, chúng tôi có ý kiến như sau:

Điều 23.4 Dự thảo Nghị định quy định về **Vi phạm trong việc lập và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ, nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư:**

"4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;

b) Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

c) Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế."

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Để tránh trường hợp có cách hiểu việc kiểm toán giá công nghệ được thực hiện trước khi chuyển giao công nghệ giữa các bên, **chúng tôi đề xuất điều chỉnh rõ ràng quy định tại Điều 23.4 như sau:**

"4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau đây:

*a) Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao **sau khi** thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;*

*b) Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao **sau khi** thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con;*

c) *Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao **sau khi** thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế."*

Ngoài ra, các hành vi bị xử phạt cần thống nhất với nghĩa vụ doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện tại Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa ban hành hướng dẫn chi tiết về việc kiểm toán giá công nghệ tại Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Quý Bộ và các cơ quan liên quan **làm rõ cơ quan nào là cơ quan thẩm quyền kiểm toán giá công nghệ được chuyển giao; phạm vi và mục đích của việc kiểm toán giá công nghệ được chuyển giao tại và thời gian thực hiện kiểm toán tại *Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ*.** Qua đó, tạo tiền đề để cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định xử phạt theo hướng thống nhất với nghĩa vụ doanh nghiệp cần thực hiện, đồng thời giúp doanh nghiệp có cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chúng tôi kính đề nghị Quý Bộ tổ chức một buổi hội thảo hoặc gặp mặt trực tiếp với các thành viên của Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về ***"Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ"*** và ***"Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ"*** trong tương lai gần để các bên trao đổi kỹ hơn về các vấn đề chúng tôi đã góp ý, cũng như để các thành viên Hiệp hội nắm được tinh thần của pháp luật, qua đó tuân thủ đúng các quy định đã ban hành.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Cuối cùng, chúng tôi mong muốn và đề xuất Quý Bộ xem xét và làm rõ các mối quan tâm của chúng tôi trước khi Dự thảo Nghị định chính thức có hiệu lực.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng
-Lưu JBAV

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi Karashima

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO